

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

2872/2537

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด

บริษัท ศกส จำกัด

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 224 วรรคสอง, มาตรา 911

จำเลยออกตั๋วสัญญาใช้เงินแก่โจทก์ 2 ฉบับเพื่อชำระหนี้โจทก์โดยกำหนดอัตราดอกเบี้ยไว้ด้วย จำเลยได้ชำระต้นเงินตามตั๋วเงินแล้วแต่ยังไม่ได้ชำระดอกเบี้ย ต่อมาจำเลยออกตั๋วสัญญาใช้เงินฉบับพิพาทเพื่อชำระดอกเบี้ยดังกล่าว พร้อมกับกำหนดอัตราดอกเบี้ยไว้อีกด้วยถือว่าจำนวนเงินตามตั๋วสัญญาใช้เงินฉบับพิพาทกลายเป็นหนี้ใหม่และเป็นเงินต้น โจทก์จึงมีสิทธิได้ดอกเบี้ยจากเงินจำนวนนี้หาใช่เป็นการคิดดอกเบี้ยซ้อนดอกเบี้ยไม่

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2529 จำเลยได้ออกตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อชำระค่าดอกเบี้ยค้างชำระให้แก่โจทก์ จำนวนเงิน 3,287,932.84 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 12 ต่อปี กำหนดชำระเงินวันที่ 30 มีนาคม 2530 ต่อมาวันที่ 29 พฤษภาคม 2529 จำเลยได้รับตั๋วสัญญาใช้เงินจากโจทก์ เพื่อนำไปให้ธนาคารอาวัลตั๋วให้แก่โจทก์ แต่จำเลยมิได้ดำเนินการ และเมื่อครบกำหนดแล้วจำเลยมิได้ใช้เงินตามตั๋วให้แก่โจทก์ จำเลยจึงต้องรับผิดชอบชำระเงินตามตั๋วพร้อมดอกเบี้ยจากต้นเงินดังกล่าวถึงวันฟ้อง เป็นเงินดอกเบี้ย 863,690.42 บาท ขอให้บังคับจำเลยชำระเงิน

4,151,623.26 บาทให้โจทก์พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 12 ต่อปี ของต้น
เงิน3,287,932.84 บาท นับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระให้โจทก์เสร็จ

จำเลยให้การว่า จำเลยไม่ได้ขอยืมตัวสัญญาใช้เงินจากโจทก์ไปเพื่อให้ธนาคาร
ทำการอวัลตัวแต่อย่างใด โจทก์เต็มใจสละการครอบครองตัวสัญญาใช้เงินดังกล่าว
โจทก์จึงไม่ใช่ผู้ทรงตัวสัญญาใช้เงินดังกล่าวที่จะมีอำนาจฟ้องจำเลยได้ โจทก์อ้างว่า
จำเลยออกตัวสัญญาใช้เงินดังกล่าวเพื่อชำระดอกเบี้ยที่จำเลยค้างชำระและโจทก์ยัง
ขอให้จำเลยใช้ดอกเบี้ยจากเงินดังกล่าวอีกซึ่งเป็นการคิดดอกเบี้ยซ้อนดอกเบี้ยต้อง
ห้ามตามกฎหมาย ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยใช้เงิน 4,151,623.26 บาท แก่โจทก์พร้อมด้วย
ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 12 ต่อปีของต้นเงิน 3,287,932.84บาท นับถัดจากวันฟ้อง

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงฟังได้ในเบื้องต้นว่า เดิมจำเลยได้
ออกตัวสัญญาใช้เงินให้แก่โจทก์ 2 ฉบับกำหนดวันชำระเงินและดอกเบี้ยไว้ เมื่อตัว
สัญญาใช้เงินดังกล่าวถึงกำหนดแล้ว จำเลยได้ชำระเงินตามตัวสัญญาใช้เงินแก่โจทก์
แต่ยังไม่ได้ชำระดอกเบี้ย ต่อมาจำเลยออกตัวสัญญาใช้เงินฉบับพิพาทเพื่อชำระ
ดอกเบี้ยรวมเป็นเงิน 3,287,932.84 บาท ตกลงอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 12 ต่อปี
สัญญาจะใช้เงินในวันที่ 30 มีนาคม 2530 และต่อมาตัวสัญญาใช้เงินดังกล่าวตกไป
อยู่ที่จำเลย โจทก์ฟ้องให้จำเลยชำระเงินตามตัวสัญญาใช้เงินฉบับดังกล่าวพร้อม
ดอกเบี้ย

มีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยในชั้นนี้ตามฎีกาของจำเลยว่า โจทก์ได้สละการครอบครองตั๋วสัญญาใช้เงินฉบับพิพาทแล้ว จึงไม่ใช่ผู้ทรงตั๋วสัญญาใช้เงินและไม่มีสิทธิฟ้องเรียกเงินตามตั๋วสัญญาใช้เงินนั้นหรือไม่ และโจทก์มีสิทธิติดดอกเบี้ยจากจำนวนเงินตามตั๋วสัญญาใช้เงินฉบับพิพาทหรือไม่ ข้อเท็จจริงฟังไม่ได้ว่า โจทก์ได้สละการครอบครองตั๋วสัญญาใช้เงินฉบับพิพาทโจทก์ยังคงเป็นผู้ทรงตั๋วสัญญาใช้เงินฉบับพิพาทตามกฎหมาย ฎีกาข้อนี้ของจำเลยฟังไม่ขึ้น

ส่วนในปัญหาที่ว่า โจทก์จะมีสิทธิได้ดอกเบี้ยจากต้นเงินตามตั๋วสัญญาใช้เงินฉบับพิพาทตามที่กำหนดไว้ในตั๋วสัญญาใช้เงินหรือไม่นั้น เห็นว่า แม้ตั๋วสัญญาใช้เงินฉบับพิพาทจะออกเพื่อชำระดอกเบี้ยของหนี้เดิมที่จำเลยเป็นหนี้โจทก์อยู่ก่อนก็ตาม เมื่อจำเลยได้ออกตั๋วสัญญาใช้เงินฉบับใหม่ชำระหนี้นั้น จำนวนเงินตามตั๋วสัญญาใช้เงินจึงกลายเป็นหนี้ใหม่ และเป็นเงินต้นไปเสียแล้วโจทก์จึงมีสิทธิได้ดอกเบี้ยจากเงินจำนวนนี้ หาใช่การติดดอกเบี้ยซ้อนดอกเบี้ยไม่"

พิพากษายืน

(นิเวศน์ คำผอง-ไพโรจน์ คำอ่อน-สมคิด ไตรโสรัส)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

1. การที่ศาลฎีกาวินิจฉัยว่าจำนวนเงินตามตัวสัญญาใช้เงินฉบับพิพาทกลายเป็นหนี้ใหม่ ผู้เขียนเข้าใจว่า ศาลฎีกาคงเห็นว่าหนี้ค่าดอกเบี้ยยตามตัวสัญญาใช้เงิน 2 ฉบับเดิมที่จำเลยยังชำระไม่หมดจะต้องระงับไปทันทีเมื่อมีการออกตัวสัญญาใช้เงินฉบับพิพาทแล้ว เพราะหากยังไม่ระงับไปจะปรากฏหนี้ใหม่เกิดขึ้นและจำเลยต้องผูกพันตามหนี้ใหม่ตามที่ศาลฎีกาวินิจฉัยได้อย่างไร คำวินิจฉัยของศาลฎีกาจึงดูเหมือนกับทำนองว่าการออกตัวสัญญาใช้เงินฉบับพิพาทเป็นเรื่องแปลงหนี้ใหม่นั้นเอง เพราะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้บัญญัติหลักการแปลงหนี้ใหม่ว่าจะทำให้หนี้เดิมระงับ และเกิดหนี้ใหม่ขึ้นแทนแต่มีปัญหาคิดว่า ลำพังเพียงการออกตัวสัญญาใช้เงินฉบับพิพาทจะทำให้หนี้ค่าดอกเบี้ยยตามตัวสัญญาใช้เงิน 2 ฉบับเดิมระงับไปได้อย่างไร ศาลฎีกาเคยวินิจฉัยตลอดมาว่า การชำระหนี้ด้วยตัวเงินหาใช่เป็นการแปลงหนี้ใหม่ไม่(คำพิพากษาศาลฎีกาที่

467/2500, 1298/2503, 867/2523, 3369/2524, 3566/2526) ดังนั้นการออกตัวสัญญาใช้เงินฉบับพิพาทจึงไม่ถือว่าเป็นการแปลงหนี้ใหม่ หนี้ตามตัวสัญญาใช้เงินฉบับพิพาทจึงไม่น่าจะเป็นหนี้ใหม่ แต่น่าจะเป็นหนี้ค่าดอกเบี้ยยเหมือนกับค่าดอกเบี้ยยตามตัวสัญญาใช้เงิน 2 ฉบับเดิมนั่นเอง เมื่อเป็นเช่นนั้นการออกตัวสัญญาใช้เงินฉบับพิพาทจึงไม่น่าจะคิดดอกเบี้ยได้อีก เพราะจะเป็นเรื่องการคิดดอกเบี้ยซ้อนดอกเบี้ยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 224 วรรคสองนั่นเอง ผู้เขียนอยากให้พิจารณาประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 329ซึ่งบัญญัติว่า "ถ้านอกจากชำระหนี้อันเป็นประธาน ลูกหนี้ยังจะต้องชำระดอกเบี้ยและเสียค่าฤชาธรรมเนียมอีกด้วยไซ้ร้ หากการชำระหนี้ในครั้งหนึ่ง ๆ ไม่ได้ราคาเพียงพอเปลื้องหนี้สินได้ทั้งหมด ท่านให้เอาใช้เป็นค่าฤชาธรรมเนียมเสียก่อนแล้วจึงใช้ดอกเบี้ยและในที่สุดจึงให้ใช้ในการชำระหนี้อันเป็นประธาน ถ้าลูกหนี้ระบุให้จัดใช้เป็นประการอื่นท่านว่าเจ้าหนี้จะบอกปิดไม่ยอมรับชำระหนี้ก็ได้" ตามมาตรานี้ผู้เขียนเข้าใจว่าเหตุที่กฎหมายบัญญัติลำดับการชำระหนี้ก็เพื่อความเป็นธรรมนั่นเอง เพราะหากลูกหนี้เอาใช้ในการชำระหนี้

อันเป็นประธานก่อนจนหมดสิ้นแล้ว คงเหลือแต่ดอกเบี๋ยเจ้าหนี้ก็ไม่อาจคิดดอกเบี๋ย
ในหนี้ดอกเบี๋ยที่ค้างชำระนั้นได้เพราะจะเป็นการคิดดอกเบี๋ยซ้อนดอกเบี๋ย อันต้อง
ห้ามตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 224 วรรคสองนั่นเอง ซึ่งจะไม่
เป็นธรรมแก่เจ้าหนี้ แต่หากต้นเงินยังชำระไม่หมด เจ้าหนี้ก็สามารถคิดดอกเบี๋ยจาก
ลูกหนี้ได้ตลอดไป กฎหมายจึงให้โอกาสเจ้าหนี้ปฏิเสธไม่ยอมรับชำระหนี้ได้หากการ
ชำระหนี้ไม่เป็นไปตามลำดับที่ระบุไว้ แต่ถ้าเจ้าหนี้ยอมรับชำระหนี้อันเป็นประธาน
ก่อนก็สามารถทำได้ถือว่าเจ้าหนี้ยอมรับสภาพอันเสียเปรียบที่จะตกได้แก่ตนแล้ว
ทำให้ลูกหนี้คงค้างเฉพาะดอกเบี๋ยเท่านั้น (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3055/2526) ดังนั้น
เมื่อนำประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 329 มาปรับกับข้อเท็จจริงตามคำ
พิพากษาศาลฎีกาฉบับนี้แล้ว หนี้ค่าดอกเบี๋ยที่จำเลยชำระโดยออกตัวสัญญาใช้เงิน
ฉบับพิพาทจึงไม่น่าจะคิดดอกเบี๋ยได้อีก 2. เคยมีแนวคำพิพากษาศาลฎีกาที่น่าสนใจ
เกี่ยวกับการคิดดอกเบี๋ยซ้อนดอกเบี๋ย ดังนี้ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 608/2518 คู่กรณี
ทำสัญญาประนีประนอมยอมความเอาหนี้เงินกับดอกเบี๋ยที่ค้างชำระเป็นต้นเงินและ
ให้คิดดอกเบี๋ยในจำนวนเงินนั้นอีกดังนี้ แม้จำนวนต้นเงินนี้มีดอกเบี๋ยเดิมรวมอยู่ด้วย
ก็ไม่เป็นการคิดดอกเบี๋ยซ้อนดอกเบี๋ยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา
224 วรรคสอง คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 429/2522 หนี้ตามเช็คเป็นหนี้เงินโจทก์
(ลูกมือแซร์) ซึ่งเป็นผู้ทรงยอมมีสิทธิเรียกดอกเบี๋ยนับแต่วันที่ธนาคารปฏิเสธการจ่าย
เงินอันเป็นวันผิดนัดได้ แม้จำเลยที่ 2 (ลูกมือแซร์ผู้เปี๋ยแซร์ได้) ผู้สลักหลังเช็คนั้นจะ
ได้เสียผลประโยชน์ในการประมูลแซร์ให้แก่ผู้ที่เปี๋ยไม่ได้ไปแล้วก็ตามแต่มิใช่การ
เสียดอกเบี๋ยในการกู้ยืม จึงหาใช่เป็นการคิดดอกเบี๋ยซ้อนดอกเบี๋ยไม่ คำพิพากษาศาล
ฎีกาที่ 3238/2533 โจทก์ฟ้องให้จำเลยทั้งสามรับผิดชอบจ่ายเงินตามเช็ค พร้อม
ดอกเบี๋ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีของต้นเงิน นับแต่วันที่ธนาคารปฏิเสธการจ่าย
เงินจนถึงวันที่จำเลยที่ 1 และที่ 3 ชำระหนี้ครั้งแรกและคิดดอกเบี๋ยตั้งแต่วันที่ฟ้อง
จนถึงวันชำระหนี้เสร็จให้แก่โจทก์ของต้นเงินเดิมอีก จึงเป็นการคิดดอกเบี๋ยซ้อน

ดอกเบี๋ยในระหว่างผัดน้ด ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 224 วรรคสอง อันเป็นปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน ทวีประจวบลาภ